



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

- המבקשים:**
1. ברמץ שאול דוד
 2. ברמץ חיה שרה
 3. ליפשיץ שלמה
 4. ליפשיץ הניה
 5. אלפרוביץ ירחמיאל
 6. ננקנסקי שרה מרים
- באמצעות ב"כ: עו"ד הופמן מאיר

נגד

- המשיבים:**
1. חכימי ספת איריס
 2. חכימי ספת אברהם
- באמצעות ב"כ: עו"ד איזקסון דוד

החלטה

לפניי בקשה למתן צו מניעה זמני המורה למשיבים ולמי מטעמם שלא לבצע כל עבודות בניה בדירתם, הכוללות בניה ברכוש המשותף (להלן: "**הבקשה**") ובפרט ביצוע סימונים או חפירות בחצר הבניין ברחוב רמב"ם 12, בני ברק הידוע כחלקה 1316 בגוש 6122 (להלן- "**הבית המשותף**").

רקע והצדדים לבקשה

1. המבקשים הם בעליהם של ארבע דירות בבית המשותף הידועות כתתי חלקות מספר 1, 4, 5, ו-6 המצויות בקומות הראשונה והשנייה בבית המשותף (להלן- "**המבקשים**").
2. המשיבים הם הבעלים של דירה הרשומה כתת חלקה 2 המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף (להלן- "**המשיבים**").
3. בתאריך ה' באדר תשפ"ב (6.2.2022) ניתן על ידי צו ארעי להפסקת העבודות שהחלו המשיבים לבצע עד למתן החלטה אחרת (להלן- "**הצו הארעי**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בתאריך כ' באדר תשפ"ב (21.2.2022) התקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים ובמסגרתו נחקרו הצדדים על תצהיריהם. בתום הדיון ניתן צו להגשת סיכומים בכתב (להלן - "פרוטוקול הדיון").

5. לאחר שהצדדים השלימו את הגשת טענותיהם בכתב, הגיעה העת להכריע בבקשה.

תמצית טענות המבקשים:

6. בתאריך ל' בשבט תשפ"ב (1.2.2022), החלו המשיבים בהכנות לקראת ביצוע עבודות בנייה בהתאם להיתר בניה מס. 19444(2) שקיבלו בתאריך ט' באדר תשפ"א (21.2.2021) (להלן - "ההיתר"), בכך שהציבו מכולה בשטח השייך לרכוש המשותף החוסמת את חניית הבית המשותף, בלי שקיבלו לשם כך את הסכמת יתר דיירי הבית המשותף.

7. ההיתר ניתן להרחבת דירת המשיבים ותוספות בנייה וכלל: תוספת בניה לדירה בשטח של 11.56 מ"ר, סוכה בשטח 7.27 מ"ר וממ"ד בשטח 10.64 מ"ר. מדובר בהיתר שחודש ותוקפו הוא עד ליום ו' באדר תשפ"ב (7.2.2022).

8. הואיל ומדובר בהיתר שניתן במקור לתקופה כוללת של שלוש שנים ושתוקפו פג בתאריך ו' באדר תשפ"ב (7.2.2022) ולא ניתן לחדשו פעם נוספת, הרי שהלכה למעשה, הבנייה מבוצעת ללא היתר, מעבר לכך, היקף הבניה לפי ההיתר חורג בהיקפו מהיקף הבנייה שנעשתה על ידי דירות אחרות בבניין ואף חורג מקו הבית המשותף.

9. המשיבים לא הציגו ראיה המעידה על קבלת הסכמת הדיירים להרחבה המבוקשת. בעניין זה טענה משיבה 1 כי קיבלה את הסכמות הדיירים בע"פ (עמ' 6 שורה 22 לפרוטוקול הדיון). משלא עמדו המשיבים בנטל להוכיח את קבלת הסכמת הדיירים לבנייה, יש להיעתר לצו המבוקש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. ככל שבעבר ניתנה הסכמת בעלי הדירות להרחבת דירת המשיבים, משפג ההיתר, פקעה גם הסכמת בעלי הדירות לבנייה שכן הסכמה זו, ככל שניתנה, מקפלת בתוכה תנאי כי הבנייה תעשה בהתאם להיתר בנייה כדין.

11. גם טענת המשיבים כי הסכמת הדיירים להיתר נכנסת בגדרה של "הרחבה דומה" כמשמעותה לפי סעיף 71 ב(ג) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן- "חוק המקרקעין" או "החוק"), דינה להידחות. הרחבות הבנייה שנעשו בעבר בבית המשותף, הן על ידי בעלי הדירות בקומה השלישית והן על ידי המבקשים, אין בהן להשפיע על הרכוש המשותף שבחצר הבניין או בקונטור החיצוני.

12. מה גם שחלק מההרחבות אלו בוצעו בטרם חוקק סעיף 71 ב(ג) לחוק המקרקעין ומשום כך, אין לראות בהסכמות אלו, כהסכמה קונסטרוקטיבית לבנייה מקבילה.

13. אשר למאזן הנוחות, טוענים המבקשים כי למשיבים לא ייגרם כל נזק ממתן הצו, שכן ממילא השתהו כמעט שלוש שנים עד שהתחילו בהכנות לבנייה ומנגד, ככל שלא יינתן הצו המבוקש, הבנייה המבוקשת על ידי המשיבים, תיצור מצב עובדתי שיהיה קשה להשיבו לקדמותו ולכן יש להיעתר לבקשה.

14. אשר לתום הלב, התנהגות המשיבים בקביעת עובדות בשטח, מעידה על חוסר תום ליבם. אין ממש בטענת המשיבים בכל הקשור לפניית המבקשים לבית הדין הרבני מיסודו של רבי ניסים קרליץ זצ"ל שבאחד מהרכביו הרבים מכהן כבוד הרב סילמן, אביה של המבקשת 4. הפנייה נעשתה לצורך קבלת צו מניעה זמני מהיר. הרכב הדיינים בראשות כבוד הרב סילמן, לא דן בפנייה. מה גם, שצו המניעה לא עמד במסגרת שיקוליו של כב' המפקח עת שהורה על מתן צו ארעי.

תמצית טענות המשיבים:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. הבקשה נגועה בחוסר תום לב שכן בניגוד לטענת המבקשים, קונטור הבית המשותף אינו אחיד כלל והוא כולל שבע הרחבות שביצעו דיירי הבית המשותף, בחלק מהדירות בוצעה הרחבה ללא היתר (לרבות בדירות מבקשים 1 ו-2 ומבקשים 3 ו-4).

16. המבקש 1, ברמץ שאול דוד, הודה בעדותו כי הפעיל לחץ על דיירי הבית המשותף ומנע מיתר בעלי הזכויות בבניין ליתן הסכמתם לבניה המבוקשת ואף דרש מאילו שחתמו לחזור בהם (ראו עמוד 5 שורה 20 לפרוטוקול הדיון).

17. בהתאם לדין, די בשישה בעלי זכויות שהרחיבו את דירתם "הרחבה דומה" כדי למלא אחר הרוב הנדרש בחוק המקרקעין לשם הרחבת דירה (מי שבבעלותם 75% מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם).

18. הטענה כי הבניה המבוקשת על ידי המשיבים תפגע ביכולת השימוש של המבקשים ברכוש המשותף, לא הוכחה וכך אף ביחס לטענה לפגיעה ביכולת לחנות בחניון הבית המשותף.

19. קביעת תוקפו של היתר בנייה היא רק לשם התחלת העבודות ולא לסיומן. מכיוון שהמשיבים החלו לבצע פעולות בהתאם להיתר הבנייה בעודו בתוקף, יש לדחות את טענת המבקשים כי בנייתם נעשית ללא היתר תקף.

20. אף מאזן הנוחות פועל לטובת המשיבים שכן הכלל 'זה נהנה וזה לא חסר' מתקיים ושום נזק לא ייגרם לשאר דיירי הבית המשותף היה ויידחה הסעד המבוקש. הניסיון לגרוע מיכולת השימוש של המשיבים בחלק מהחצר המשותפת בעת הבנייה בה, שעה שעל אותה חצר בנויה הרחבה שביצעו המבקשים בדירותיהם, ובפרט כאשר היתר הבניה של המשיבים עמד בתוקפו בתחילת עבודות הבנייה והתקבל כדין עם הסכמות בכתב של חלק נכבד מבעלי הזכויות בבית המשותף, עומדים לזכותם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. אשר לתום הלב, צו המניעה שהוצא על ידי בית הדין הרבני מיסודו של הרב נסים קרליץ זצ"ל, הוצא לבקשת המבקש 3, שלמה ליפשיץ, חתנו של בכיר הדיינים בבית הדין, הרב סילמן שליט"א. לנוכח התבטאות הרב סילמן שליט"א כי מי שנתן הסכמתו להרחבת דירת המשיבים עבר באיסור "לפני עיוור לא תיתן מכשול", סרבו המשיבים בכל תוקף לדון בבית דין זה והסכימו לדון בבית דין אחר, שאין זיקה בינו לבין מי מהצדדים בתיק. לפיכך, כפיית המבקשים לדון דווקא בבית הדין שנבחר על ידם, שבו ישנה קרבה משפחתית לבכיר הדיינים, פסולה ונגועה בחוסר תום לב.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית – צו מניעה זמני

22. תכליתם של הסעדים הזמניים מוסברת בתקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") הקובעת כי "מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין".

23. בהתאם להוראות התקנות, בבוא הערכאה הדיונית להחליט בדבר מתן סעד זמני, יעמדו מול עיניה השיקולים הבאים: סיכויי התביעה וקיום ראיות לכאורה לקיומה של עילת התביעה; נחיצות הסעד הזמני להשגת המטרה ובכלל האמור כי הסעד נדרש לשם שמירה על המצב הקיים וכי הוא הכרחי עוד בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה (תקנה 95(ב) ו- (ג)); בחינת מאזן הנוחות ושיקולים שביושר ובכללם תום לב הצדדים, הן לעניין ההליך והן לעניין הבקשה, ולרבות התייחסות קונקרטית לשיהוי (תקנה 95(ד)).(3)

24. יצוין כי התיקונים שנעשו בפרק הסעדים הזמניים בתקנות, הם ברובם תיקונים נקודתיים ושינויי נוסח בלבד. הסיבה לכך היא שבמסגרת תיקון מספר 6 של התקנות הישנות משנת 2001 תוקן פרק הסעדים הזמניים באופן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נרחב. (רע"א 1556/21 מיכאל (מיקי) עירון נ' עו"ד אלרן שפירא בר-אור, בפסקה 13 (נבו, 22.04.2021); יששכר רוזן-צבי, הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכים, 24 (2021)), ומשכך הפסיקה שהתייחסה לתקנות בנוסחן הקודם, עודנה רלבנטית גם לתקנות הקיימות.

25. על המבקש סעד זמני לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: **האחד**, קיומה של עילת תביעה - נדרש סיכוי כלשהו לכך שהתובע יצליח בתביעתו ושאינו מדובר בתביעת סרק; **השני**, שמאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, היינו שאם לא יינתן הסעד הזמני, ייגרם למבקש נזק גדול יותר מהנזק שייגרם למשיב או לצד שלישי, אם יינתן הסעד הזמני, **והשלישי** שהבקשה הוגשה ביושר ובתום לב. בין שני התנאים הראשונים מתקיימת "מקבילת כוחות", וכך ככל שסיכויי המבקש לזכות בהליך העיקרי גבוהים יותר, כך ייטה בית המשפט להקל בדרישה שמאזן הנוחות ייטה בבירור לטובתו ולהפך [רע"א 4218/19 פנחסוב נ' ב.ס.ד. דירות מגורים בע"מ (נבו 27.6.2019); רע"א 2553/20 אביב נ' סמדג'ה (נבו, 7.6.2020); רע"א 645/21 פלונית נ' פלונית, בפסקה 4 (נבו 21.2.2021); רע"א 343/21 אליהו יפרח נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 8 (נבו, 09.05.2021); רע"א 7396/16 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ נ' עיריית ירושלים (נבו, 22.11.2016); רע"א 8734/13 עבדאללה נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל (נבו, 21.1.2014); רע"א 706/09 קופת חולים מאוחדת נ' המרכז הכירורגי ירושלים (נבו, 10.3.2009) אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 711 (מהדורה 13, 2020)].

26. יש להדגיש, כי על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים הנפרד, שאם לא כן, לא יינתן לו הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ (נבו, 20.4.2006)).

מן הכלל אל הפרט

סיכויי התביעה

27. הסוגיה הראשונה והמהותית אותה יש לבחון היא שאלת סיכויי התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. בשלב זה, בחינת סיכויי ההליך, היא לכאורית בלבד כך שכוחה יפה לשאלת הסעד הזמני והיא אינה משקפת עמדה נחרצת לגבי סיכויי ההליך העיקרי (ע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ' אמר פ"ד נו(1) 529).

29. לעניין זה, ובזהירות המתבקשת נוכח השלב שבו מצוי ההליך, התרשמתי לאחר עיון בטענות הצדדים, כי בידי המבקשים עילת תביעה לכאורית וכי טענותיהם דורשות בירור עובדתי ומשפטי, הגם שלכאורה, למשיבים טענות הגנה ראויות.

30. אין מחלוקת בין הצדדים, כי עבודות הבנייה שמבצעים המשיבים לשם ההרחבה, הן עבודות הדורשות בניית קירות או עמודים ברכוש המשותף (ראו עדות המשיבה בעמוד 6 לפרוטוקול הדיון שורות 41-50).

31. כלומר, לפנינו מקרה של הרחבת דירה הנמצאת בקומה הראשונה הכוללת בין היתר, הוספת ממ"ד שעתיד להיתמך בקירות או בעמודים שימוקמו בחצר משותפת המהווה חלק מהרכוש המשותף.

32. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין קובע כך:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו."

33. הרכוש המשותף הוגדר בפרק ו'1 לחוק המקרקעין כך: "כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת". מדובר אפוא, בהגדרה שיורית, הקובעת כי חלקי הבית המשותף שאינם דירות נכללים ב"רכוש המשותף".

34. פגיעה ברכוש המשותף מפורשת בפסיקה באופן רחב, והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבנייה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא [ע"א 136/63 לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963); ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט (2) 39 (1975)].

35. אומנם כל בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, בלי שיידרש להסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף על מוסדותיו [ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740-741 (1983); ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פד"י כח 645 (1); ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פד"י כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני, פד"י מב, 49 (1)]. אך שימוש יהא סביר ורגיל ככל שהוא עומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף [רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, (נבו, 10.1.2017); מיגל דויטש קניין, כרך א', תשנ"ז-1997, 705-707; יהושע ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, 488-490 (1997); אריה. אייזנשטיין יסודות והלכות דיני מקרקעין, חלק שלישי – בתים משותפים, 102 (2001)]

36. בשלב זה, אינני רואה מקום להידרש לסוגיית הרוב הדרוש של מניין ההסכמות של בעלי הדירות לבנייה המבוקשת, ואני משאיר נושא זה לבירור במסגרת ההליך העיקרי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. גם בכל הקשור לטענות הצדדים ביחס להיבט התכנוני – לא מצאתי לדון בהן בשלב זה של ההליך, לרבות לא בטענה של תוקף היתר הבנייה. [בעניין היחס שבין ההליך התכנוני להליך הקנייני ראו פסק דיני בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא (נבו 14.03.2022)].

38. לא נעלמו מעיניי טענות המשיבים, שניתנה להם בעבר הסכמת בעלי הדירות, ואלו אינם יכולים לחזור בהם מהסכמתם, בשלב כה מאוחר (ראו והשוו ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78). לא נעלמה מעיניי גם טענת המשיבים לפיה בעלי דירות נוספים, לרבות חלק מהמבקשים, ביצעו הרחבות דומות בעבר. אלא שטענות אלו, צריכות להתברר במסגרת ההליך העיקרי, ולא במסגרת ההליך הזמני במסגרתו לא הובאו די ראיות להוכחת הנטען, בשים לב למטרת הסעד הזמני ולרף הראיות הנדרש.

39. לכן, בלי לקבוע מסמרות, ובכל הזהירות המתבקשת בשלב זה של ההליך, משהציגו המבקשים ראיות מספיקות לקיומה של עילת תביעה לכאורה ומששוכנעתי שקיימות שאלות המצריכות דיון, יש לקבוע שהמבקשים עברו את המשוכה הראשונה הנדרשת לשם קבלת צו המניעה.

מאזן הנוחות

40. אין ספק שמתן צו מניעה יעכב את הבנייה בדירתם של המשיבים ושעלולים להיגרם להם הפסדים, עגמת נפש ואי-נוחות נוכח העובדה שכבר התקשרו עם קבלן מבצע.

41. מנגד, בשלב זה, טרם החלה עיקר הבנייה וככל שהיא תתקדם, יהיה קשה להשיב את המצב לקדמותו, דבר שעלול ליצור תוצאה בלתי הפיכה אשר תייתר את הדיון בהליך העיקרי.

42. יש משקל רב לעובדה שתוספת הבנייה העומדת על הפרק איננה שולית, שכן מדובר בשינוי ממשי שמטרתו שיהיה לצמיחות, שיש בו לכאורה לגרום לפגיעה קניינית ביתר בעלי הדירות בבית המשותף. במצבים מסוג זה, עמדת הפסיקה היא שיש לשמור על המצב הקיים עד לבירור ולהכרעה בתיק העיקרי [נרע"א 8472/05 רון נ' ...].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ז'רז'בסקי (פורסם בנבו, 29.12.2005); כן ראו החלטתה של כב' המפקחת עינת מידן בלום בעניין **זפרן הנרי ואח' נ' אביקזר דני ואח'**, בפסקה 30 (אתר משרד המשפטים 14.3.2021).

43. ככל שבסופו של ההליך ייקבע כי המשיבים עומדים בתנאים הקנייניים, תוכל הבנייה להתבצע, כאשר עיכוב הבנייה, והנזק שיגרם למשיבים, יוכל להתבטא בפיצוי כספי הולם.

שיקול שביושר ובצדק

44. אשר לשיקולי היושר והצדק, הפסיקה הכירה בכך כי יש ליתן משקל למועד בו פנה מבקש הסעד בבקשה. כידוע, הערכאה הדיונית לא תיעתר לבקשה למתן סעד זמני מקום שבו לא שוכנע כי דוחק הנסיבות מחייב התערבות שיפוטית מוקדמת עוד בטרם הוכרעה התובענה.

45. לפיכך, הגשת בקשה למתן סעד זמני בשיהוי, חותרת תחת הטענה בדבר הדחיפות במתן הסעד והיא יכולה לשמש ראיה לסתירת טענות מבקש הסעד בדבר חיוניותו ונחיצותו המיידית (ראו למשל רע"א 8630/05 **ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדי נ' עיריית הוד השרון**, בפסקה 6 (נבו 10.04.2007)).

46. **ובמיושם לענייננו** - המשיבים לא חלקו על טענת המבקשים לפיה הבקשה הוגשה מיד לאחר תחילת עבודות הבנייה - כאשר עובר להגשת הבקשה, נעשו ניסיונות מצד המבקשים לעצור את המשיך הבנייה.

47. לא מצאתי להידרש, לטענות הצדדים בקשר עם פניית המבקשים להוצאת צו מניעה בבית הדין הרבני מיסודו של הרב נסים קרליץ זצ"ל, ולמשמעות הקשר המשפחתי שבין כבוד הרב סילמן, למבקשת 4. לא מצאתי שטענות אלו רלבנטיות לשלב זה של ההליך ושמורה לצדדים האפשרות להעלות טענות אלו, במסגרת ההליך העיקרי, ככל שיהיה בהן צורך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

48. מצאתי כי המבקשים עומדים בכל התנאים לקבלת הסעד הזמני המבוקש.

49. לעניין התנאים להפעלת הסעד הזמני - כידוע, בהתאם לתקנה 96 (א) לתקנות " **סעד זמני יותנה בהתחייבות עצמית של המבקש לפיצוי כמפורט בתקנת משנה .. וכן בערובה... לשם פיצוי בשל כל נזק שייגרם למי שמופנה אליו הצו כתוצאה ממתן הצו הזמני, אם יפקע הצו או יצומצם היקפו**" עם זאת, תקנה 96(ג) לתקנות קובעת כי " **... אולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לפטור את המבקש מהפקדת ערובה, אם סבר שהדבר צודק וראוי בנסיבות העניין...**"

50. בנסיבות העניין ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ובשל פוטנציאל הנזק שעלול להיגרם למשיבים בשל עיכוב הבנייה, אני מורה כי **נוסף על ההתחייבות העצמית שעליה כבר חתמו המבקשים, תופקד על ידם עד לתאריך א' באייר תשפ"ב (2.5.2022) (בשים לב לפגרת הפסח), ערובה בסך של 45,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית, לפיצוי כל נזק שיגרם למשיבים בשל מתן הצו, אם תפסק התובענה, או יפקע הצו מסיבה אחרת.**

51. נוכח כל האמור לעיל, ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבים או מי מטעמם לבצע עבודות בנייה מכל סוג שהוא בבית המשותף, ברחוב רמב"ם 12 בבני-ברק, הידוע כחלקה 1316 בגוש 6122. צו זה יפקע ככל שעד לתאריך א' באייר תשפ"ב (2.5.2022) (בשים לב לפגרת הפסח), לא תופקד ערובה בסך של 45,000 ₪ (במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית). על המבקשים לפנות למזכירות לשכת המפקח לשם קבלת שובר פיקדונות לתשלום בבנק הדואר ולהמציא קבלה למזכירות הלשכה.

52. הצו הזמני יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת, או עד למתן פסק דין.

53. **אשר להוצאות הבקשה** - בהתאם לתקנה 53 לתקנות, ובשים לב שהבקשה התקבלה, יישאו המשיבים, יחד ולחוד, בהוצאות המבקשים בסך **כולל** של 3,000 ₪, שישולמו למבקשים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/80/2022
מס' בקשה: 6/81/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ריבית לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום מתן ההחלטה ועד
ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה, 10 באפריל 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה